



## Nr. 173 Kabinettsitzung vom 8. Februar 1921, 17 Uhr

R 43 I/1364, Bl. 43–44

Anwesend: Fehrenbach, Simons, Koch, Wirth, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Groener; StS Albert, Müller, Joël, Hirsch, Zapf, Walther; General v. Feldmann; MirDir. Meissner, Heilbron, v. Schlieben; zu P. 6: StS Schulz, MinR v. Zahn, RegR Wachsmann; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 17:00

### [Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Zuckersteuergesetzes. [...]
2. Entwurf eines Süßstoffgesetzes. [...]
3. Entwurf eines Gesetzes wegen Änderung des Zündwarensteuergesetzes vom 10. September 1919. [...]
4. Entwurf einer Verordnung über Maßnahmen gegen die Kapitalabwanderung in das Saarbeckengebiet. [...]
5. Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Artikels 146 Abs. 2 der Reichsverfassung.
6. Durchführung des Gesetzes, betreffend die Grundschulen. [...]
7. Entwurf eines Gesetzes über die Vergütung von Leistungen für die bewaffnete deutsche Macht. [...]
8. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die vorläufige Förderung des Wohnungsbaues nach der vom Reichsrat und Reichstag angenommenen Fassung. [...]
9. Praxis des Reichsrats bezüglich der Erklärung von Gesetzen als verfassungsändernde.
10. Denkschrift über ein Gesetz über eine vorläufige Arbeitslosenversicherung.

**1. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Zuckersteuergesetzes. [...]**

**2. Entwurf eines Süßstoffgesetzes. [...]**

**3. Entwurf eines Gesetzes wegen Änderung des Zündwarensteuergesetzes vom 10. September 1919. [...]**

**4. Entwurf einer Verordnung über Maßnahmen gegen die Kapitalabwanderung in das Saarbeckengebiet. [...]**

**5. Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Artikels 146 Abs. 2 der Reichsverfassung<sup>1</sup>.**

[Dem GesEntw. wurde mit geringfügigen Änderungen zugestimmt.]

**6. Durchführung des Gesetzes, betreffend die Grundschulen. [...]**

**7. Entwurf eines Gesetzes über die Vergütung von Leistungen für die bewaffnete deutsche Macht. [...]**

**8. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die vorläufige Förderung des Wohnungsbaues nach der vom Reichsrat und Reichstag angenommenen Fassung. [...]**

**9. Praxis des Reichsrats bezüglich der Erklärung von Gesetzen als verfassungsändernde.**

Der *Reichsminister des Innern* machte darauf aufmerksam, daß der Reichsrat in der letzten Zeit die Praxis befolgt habe, Gesetze, die von der Reichsregierung als nicht verfassungsändernde betrachtet würden, als solche zu erklären. Er regte an, vorkommendenfalls die Entscheidung des Kabinetts herbeizuführen, ehe das betreffende Ressort seine Zustimmung zu der Auffassung des Reichsrats gäbe, daß ein verfassungsänderndes Gesetz zur Rede stehe.

Das Kabinett folgte der Anregung und beschloß, daß entsprechend verfahren werden soll<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Der KabEntw. war am 30.1.1921 vom RIM dem RK zugesandt worden (R 43 I/777, Bl. 149–153). In dem Begleitschreiben hatte der RIM vorgeschlagen, zunächst zu erörtern, ob der Entw. vor der Beschlußfassung im Kabinett im Interfraktionellen Ausschuß besprochen werden sollte. Auf der Sitzung des Interfraktionellen Ausschusses vom 4.2.1921 geschah dies jedoch nicht (R 43 I/1028, Bl. 33–34).

Zum Text des KabEntw. s. die Regierungsvorlage im Rahmen der Doppelvorlage über den „Entw. eines Gesetzes zur Ausführung des Art. 146 Abs. 2 der Reichsverfassung“ (RT-Drucks. Nr. 1883, Bd. 366), die im wesentlichen mit dem KabEntw. übereinstimmte.

Zum Standpunkt der katholischen Kirche in der Frage der Schulgesetzgebung nach Art. 146 der RV s. Dok. Nr. 117.

Zum Standpunkt des Zentrums in der Schulfrage vgl. die Rede des Abg. Trimborn im RT am 28.10.1920, RT-Bd. 345, S. 823 f.

<sup>2</sup> Vgl. dazu das Verhalten Preußens bei der Behandlung des Sperrgesetzes im RR; s. dazu Dok. Nr. 140, P. 2.

## 10. Denkschrift über ein Gesetz über eine vorläufige Arbeitslosenversicherung<sup>3</sup>.

Der *Reichsarbeitsminister* trug die Grundzüge der Denkschrift vor und bat das Kabinett, dem Grundgedanken zuzustimmen, damit er in der entsprechenden Weise die Arbeiten aufnehmen könne<sup>4</sup>.

Ministerialdirektor v. Schlieben erklärte im allgemeinen das grundsätzliche Einverständnis des Reichsfinanzministeriums zu den Grundzügen der Denkschrift, regte aber an, bei der endgültigen Regelung der Arbeitslosenversicherung Vorsorge in der Richtung zu treffen, daß die Belastung der öffentlichen Verbände mit einem Drittel der Gesamtaufwendungen, von denen das Reich die Hälfte zu tragen habe, in Fortfall komme; von diesem Zeitpunkt an müßten Arbeitgeber und -nehmer den Gesamtbetrag für die Aufwendungen der Arbeitslosenversicherung allein aufbringen<sup>5</sup>.

Der *Reichsarbeitsminister* stellt eine Prüfung dieser Anregung in Aussicht.

Staatssekretär Hirsch erklärte sein grundsätzliches Einverständnis, glaubte jedoch, die Einbeziehung der Land- und Forstwirtschaft empfehlen zu sollen, da sie der Umgruppierung leichter zustimmen würden, wenn sie an den Kosten beteiligt würden.

Der *Reichsarbeitsminister* sagte Prüfung dieser Anregung zu<sup>6</sup>.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* begrüßte die Denkschrift und bat um baldige Inangriffnahme, da auf dem vorgeschlagenen Wege Ersparnisse erzielt werden würden, was auch vom außenpolitischen Standpunkt aus zu begrüßen sei.

Das Kabinett stimmte dem Grundgedanken zu. Der Reichsarbeitsminister wird das Weitere alsbald veranlassen.

---

<sup>3</sup> Dieser Denkschrift war folgender Vorgang vorausgegangen: Im Februar 1920 hatte der RArbM den „Entw. eines Gesetzes über Arbeitslosenversicherung“ eingebracht. Mit diesem Gesetz sollte die Versorgung der Arbeitslosen, die bisher lediglich durch Einzelmaßnahmen geregelt war, auf eine breite Basis gestellt werden und die durch die steigende Erwerbslosigkeit bedingte finanzielle Belastung des Reiches vermindert werden (Text des GesEntw. und Begründung, R 43 I/2025, Bl. 79–123). Auf seiner Sitzung vom 15.4.1920 hatte das Kabinett dem GesEntw. zugestimmt. Siehe den Band „Das Kabinett Müller I“ dieser Edition, Dok. Nr. 42, P. 9.

In der Folgezeit meldete der RFM jedoch verschiedene Bedenken finanzieller Art gegenüber dem GesEntw. an. Insbesondere kritisierte er, daß das Gesetz nicht in der Lage sein werde, die bestehende Belastung des Reiches durch die Erwerbslosenfürsorge zu erleichtern (Der RFM an den RArbM am 4.5.1920, R 43 I/2025, Bl. 148–150). Er bat sodann um eine nochmalige Behandlung der Angelegenheit im Kabinett (Der RFM an den RArbM am 30.7.1920, R 43 I/2025, Bl. 188–189).

Der RArbM, der zunächst seinen Entw. verteidigt hatte, schloß sich schließlich den Bedenken des RFM an. Er erklärte, daß eine Arbeitslosenversicherung zunächst nicht der geeignete Weg sei, die finanzielle Belastung des Reiches zu senken, und kündigte an, die weiteren Maßnahmen in dieser Angelegenheit in einer Denkschrift klären zu wollen (Der RArbM an den RFM am 9.11.1920, R 43 I/2025, Bl. 428). Um diese Denkschrift handelt es sich hier.

<sup>4</sup> Die Grundzüge der Denkschrift waren folgende:

Da die Voraussetzungen für eine endgültige Arbeitslosenversicherung dem RArbM noch nicht gegeben schienen, sollte zunächst eine „vorläufige Arbeitslosenversicherung“ eingerichtet werden. Dabei sollte durch eine feste gesetzliche Grundlage die bestehende Erwerbslosenfürsorge der künftigen Arbeitslosenversicherung angenähert werden.

Die Beiträge sollten nicht mehr, wie bisher, von den öffentlichen Körperschaften, sondern von den Arbeitgebern, den Arbeitnehmern und den öffentlichen Körperschaften gemeinsam geleistet werden. Sie sollten durch die Krankenkassen in Verbindung mit der Krankenversicherung eingezogen werden. Die Höhe der Zahlungen sollte nach den Erfordernissen des Vorjahres bemessen werden. Anspruch auf eine Unterstützung sollte nur nach bestimmten Leistungen und bei bestimmten Voraussetzungen bestehen (Text der Denkschrift, R 43 I/2025, Bl. 433–442).

<sup>5</sup> Bei der Aufteilung der Kosten der vorläufigen Arbeitslosenversicherung war vorgesehen, daß Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die öffentlichen Verbände je ein Drittel der Kosten übernehmen sollten. Von dem Drittel der öffentlichen Verbände sollte das Reich  $\frac{1}{6}$ , die Länder  $\frac{1}{9}$  und die Gemeinden  $\frac{1}{18}$  der Kosten tragen (R 43 I/2025, Bl. 439–440).

<sup>6</sup> Die Beschäftigten der Land- und Forstwirtschaft waren in der Denkschrift zunächst außerhalb der Planung geblieben (R 43 I/2025, Bl. 439). Siehe dazu weiter den Band „Das Kabinett Wirth“ dieser Edition.

## **Zitierhinweis**

Nr. 173 Kabinettsitzung vom 8. Februar 1921, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 461–463 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D173>